

1501026-17.2022.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... réu como sendo o rapaz que realizou o roubo na oficina. Relatou que foi encontrado com o réu um celular com queixa de roubo recente. Indagado, afirmou que ainda não identificaram o comparsa do réu, nem tampouco foi reconhecido pela vítima (fls. 167/168 - mídia digital no SAJ).

Ouvida em juízo, a vítima Felipe Triginelli disse que, no dia dos fatos, estava sentado no sofá da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501026-17.2022.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-17.2022.8.26.0477

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2079674/2022 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 17669192 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 537353/22/020 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 443/22/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2079674 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE HENRIQUE VERÍSSIMO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Vistos.

Nesta data, aceito a conclusão dos presentes autos, em virtude da Magistrada que encerrou a instrução estar em gozo de férias.

ALEXANDRE HENRIQUE VERÍSSIMO DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado porque, segundo narra a denúncia do Ministério Público, no dia 08 de março de 2022, por volta das 11 horas e 30 minutos, na Rua Turiaçú, nº 245, bairro Guilhermina, nesta cidade e Comarca de Praia Grande/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um segundo indivíduo não identificado, subtraiu, para si e para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma corrente de ouro com pingentes, avaliada em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um capacete da marca Mthelmets, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), e um aparelho celular marca Xaiomi, modelo Redmi Note 8T, avaliado em R\$ 1.800,00

(mil e oitocentos reais), bens estes pertencentes à vítima Felipe Triginelli. Consta da denúncia, ainda, que, no dia 10 de março de 2022, por volta das 16 horas e 58 minutos, na Avenida Presidente Kennedy, altura do nº 13296 Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, ALEXANDRE HENRIQUE VERÍSSIMO DE OLIVEIRA transportou e ocultou, em proveito próprio, o aparelho celular marca Apple, modelo Iphone XR, avaliado em R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), consoante o auto de exibição, apreensão de fls. 26, o auto de entrega de fls. 27 e as fotografias de fls. 30/31, pertencente a Cássia Xavier Santos, coisa esta que sabia ser produto de crime anterior.

A denúncia foi recebida no dia 24 de março de 2022 (fls. 86/88), oportunidade em que também foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Citado (fl. 135), o acusado ofereceu resposta à acusação (fls. 131/132).

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 136, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e a vítima Felipe, além de interrogado o réu (fls. 167).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia (fls. 175/193). A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu em relação ao crime de receptação, por insuficiência do conjunto probatório, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da receptação culposa. Teceu considerações a respeito da dosimetria e apontou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Pugnou pela fixação de regime prisional diverso do fechado (fls. 202/221).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

Materialidade do delito veio comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 18/21, auto de reconhecimento às fls. 08/09, relatório de investigação de fls. 10/17, auto de exibição e apreensão de fls. 26, fotografias de fls. 28/31, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria, por sua vez, foi seguramente elucidada e aponta para o acusado.

Interrogado em juízo, ALEXANDRE HENRIQUE VERÍSSIMO DE OLIVEIRA disse que, sobre os fatos narrados na denúncia, a parte do assalto é verdadeira, porém não houve agressão na vítima. Disse que seu comparsa estava armado na ocasião. Quanto ao celular apreendido consigo, comprou na feira do rolo por R\$2.500,00 e que veio com a caixa, porém sem nota fiscal (fls. 167/168 – mídia digital no SAJ).

Ouvida em juízo, a testemunha Alexandre Campos Martins, policial civil, disse que participou das investigações e da prisão do réu. Os fatos se deram em uma oficina automotiva. Afirmou que a ação foi filmada e o réu teria feito duas abordagens na oficina. Primeira abordagem ele se passou por cliente e solicitou um orçamento de reparo de veículo. Posteriormente, saiu da oficina e, momentos depois, retornou com o comparsa, que ainda não foi identificado, já realizando a abordagem com intuito de roubo, exercendo grave ameaça, violência com emprego de arma de fogo. Salvo engano, foram roubadas corrente de ouro, celular e capacete da vítima. O réu foi identificado através das imagens dos arredores, de uma escola próxima. Conseguiu as características do capacete e da moto, que não estava no nome do réu. Disse que foram falar com o proprietário, que alegou ter vendido a moto a um terceiro e este terceiro teria vendido à avó do réu, que por sua vez é proprietária de uma pizzeria. A avó teria comprado a moto para o réu trabalhar na pizzeria, o que não ocorreu, conforme dito por sua avó. Disse que, após identificar o réu, emitiram um alerta ao CICOE da Praia Grande. Disse que o réu foi abordado com o mesmo capacete que aparece nas filmagens no dia do crime. Afirmou que a vítima reconheceu o réu como sendo o rapaz que realizou o roubo na oficina. Relatou que foi encontrado com o réu um celular com queixa de roubo recente. Indagado, afirmou que ainda não identificaram o comparsa do réu, nem tampouco foi reconhecido pela vítima (fls. 167/168 – mídia digital no SAJ).

Ouvida em juízo, a vítima Felipe Triginelli disse que, no dia dos fatos, estava sentado no sofá da oficina do seu irmão, quando o réu entrou e perguntou se dava para fazer um orçamento no carro dele. Que seu irmão tinha ido à farmácia e quando voltasse ele faria o orçamento. O réu saiu e instantes depois voltou com um

comparsa, que estava armado. Relatou que o réu foi direto em sua direção para pegar a corrente que estava em seu pescoço. Disse que segurou a corrente, sendo que o outro rapaz ficou apontando a arma para ele. Disse que o réu falava ao comparsa para atirar nele, pois teria recusado a entregar a corrente. Após o debate, tentaram lhe dar uma coronhada, porém desviou do golpe. Afirmou que, nesse momento, conseguiram puxar a corrente. Além disso, pegaram seu celular e o capacete do seu irmão e saíram. Soube da prisão do réu porque os policiais o acionaram para fazer o reconhecimento. Afirmou que foi até a delegacia e lá o réu foi mostrado. Disse que o reconheceu como sendo o autor do roubo, principalmente porque o acusado tem uma tatuagem idêntica à dele no pescoço, no mesmo lugar. Afirmou que o desenho da tatuagem é uma asa escrito "blessed". Disse que, entre o roubo e o comparecimento à delegacia decorreram dois dias (fls. 167/168 – mídia digital no SAJ).

Estas foram, pois, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, das quais a autoria do acusado exsurge indubitável.

Durante o seu interrogatório, o réu confessou ser autor do roubo indicado na denúncia, confirmando que esteve na oficina do local dos fatos. Afirmou que agiu com um comparsa, que estava armado, porém em momento algum usaram violência para subtrair os bens.

Ouvido em juízo, o policial civil Alexandre Campos Martins deu detalhes da investigação e de como os policiais chegaram à autoria do roubo. Nesse sentido, informou que, após a comunicação do assalto pela vítima, promoveram diligências no entorno do local dos fatos e lograram obter imagens do circuito de monitoramento de uma escola próxima à oficina. De posse dessas imagens, puderam identificar dois indivíduos em uma moto, sendo que um deles, posteriormente identificado como o réu Felipe, saltou da motocicleta e adentrou à oficina. Momentos após, saiu do local dos fatos e retornou com seu comparsa para então efetuar o roubo.

A identificação de Felipe como autor desse roubo foi possível porque os policiais conseguiram visualizar o emplacamento da motocicleta e localizaram a pessoa que consta como proprietária do bem, segundo os registros do Detran. Após breve entrevista, obtiveram a informação de que a moto foi vendida a um terceiro, que por sua vez teria a vendido à avó do réu, que é proprietária de uma pizzaria. Indagada pelos policiais, a avó do réu confirmou a aquisição da motocicleta e disse que se destinaria para o neto, Felipe, trabalhar na pizzaria, o que não ocorreu.

Também foi anotado pelos policiais as características do capacete de um dos autores do roubo. Reunidas as informações, os policiais civis comunicaram ao Centro Integrado de Controle e Operações Especiais (CICOE-PG), que passou a monitorar as informações fornecidas pela Polícia Civil, logrando êxito em apontar a localização do réu, possibilitando sua abordagem e identificação.

Em arremate, a vítima foi categórica e incisiva ao apontar o réu como um dos autores do roubo, tanto em solo policial (fls. 08/09), como no reconhecimento realizado às fls. 167/168, inclusive, detalhando que o acusado possui uma tatuagem idêntica a dele, no mesmo local (pescoço).

Portanto, somados os elementos informativos do inquérito policial com a prova oral colhida no contraditório, inclusive, com a confissão do réu, conclui-se, com segurança, tratar-se do acusado Felipe como autor do roubo descrito na denúncia, impondo-se a condenação.

Com relação à majorante do concurso de pessoas, a prova documental e oral é farta no sentido de que foram dois autores do roubo, sendo que o comparsa de Felipe lhe dava cobertura e o auxiliava para dominar a vítima e realizar o recolhimento dos seus pertences, motivando a incidência da referida majorante na capitulação do delito.

Já no que tange à majorante do emprego de arma de fogo, o depoimento da vítima é robusto no sentido de que o comparsa de Felipe estava portando arma de fogo, inclusive, sacou-a e apontou à vítima, a fim de ameaçá-la e constrangê-la a entregar seus pertences, razão pela qual também deve ser reconhecida.

Anote-se que é prescindível a apreensão ou perícia da arma empregada na empreitada delituosa para a sua incidência, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, por exemplo, a oral, tal como verificado na espécie.

No que tange ao crime de receptação, foi informado pela testemunha Alexandre Martins, policial civil, que o celular descrito na denúncia, modelo Iphone XR, estava na posse do réu no momento em que foi abordado pelos policiais civis e levado à delegacia para prestar depoimento.

Sobre os fatos, o réu alegou que não conhecia a origem ilícita do celular. Alegou, também, que pagou R\$2.500,00 pelo aparelho, após um terceiro anunciar na internet, no grupo "feira do rolo". Disse, ainda, que o celular veio acompanhado da caixa e que não pediu nota fiscal.

Contudo, a versão exculpatória do réu não pode ser aceita, pois indubitável que o acusado transportou e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, até porque o dolo se extrai do contexto em que se desenvolveram os fatos. Com efeito, não sobreveio nos autos prova de que o réu teria pagado R\$2.500,00 pelo aparelho, ônus esse que lhe competia. Ademais, de se notar que o réu declarou ter adquirido o aparelho de um desconhecido, não apontando quem, em ambiente sem qualquer controle a respeito da procedência do produto ("feira do rolo" na internet), e nem de tal operação trouxe evidência mínima.

Em arremate, soma-se a esses fatos a dispensa da nota fiscal que sempre acompanha o aparelho e é entregue ao comprador do produto, sobretudo quando se trata de objeto com garantia e de valor vultoso.

Todas essas circunstâncias permitem concluir que o réu sabia da procedência ilícita do aparelho e, anda sim, transportou e o ocultou, em proveito próprio, devendo ser responsabilizado também pelo crime de receptação.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP).

1) Art. 157, §2, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo duplamente majorado):

Na primeira fase, considerando a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico no crime de roubo, em função da condenação exarada nos autos nº 1501242-63.2020.8.26.0536, transitada em julgado para a defesa em 31/05/2021 (fls. 102/103).

Verifico, ainda, que o réu confessou ser o coautor do roubo indicado na denúncia, inclusive, apontando a presença de um comparsa e o emprego de arma de fogo, sendo ela plena e apta a influenciar o convencimento deste magistrado.

Assim, considerando o entendimento exposto no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, o qual reputou possível a compensação integral entre a confissão e a reincidência isolada, seja ela específica ou não, promovo a compensação integral das circunstâncias agravante e atenuante, não alterando o patamar anteriormente fixado.

Verifico, por fim, que o réu possuía à época do crime menos de 21 (vinte e um) anos (nascido em 01/12/2001 - fl. 18), contudo, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa, pois a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Em última fase, reconhecendo as causas de aumento no delito de roubo referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafos 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 3/8, alcançando, pois, o montante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

2) Art. 180, caput do Código Penal (receptação):

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente no crime de roubo, em função da condenação exarada nos autos nº 1501242-63.2020.8.26.0536, transitada em julgado para a defesa em 31/05/2021 (fls. 102/103).

Verifico, ainda, que o réu possuía à época do crime menos de 21 (vinte e um) anos (nascido em 01/12/2001 – fl. 18).

Assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019 e AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019), promovo a compensação integral da circunstâncias agravante e atenuante, mantendo-se o patamar anteriormente fixado.

Na última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torno a pena sobredita como definitiva.

Em função da prática de dois crimes distintos, mediante duas ações, aplico a regra contida no artigo 69, do Código Penal, para o fim de somar as penas isoladamente cominadas, resultando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no unitário mínimo legal.

Diante das particularidades do caso em concreto e, ainda, nos termos do art. 33 e 59, ambos do CP, especialmente, em relação à reincidência específica do réu, fixo o regime inicial de pena como o fechado.

Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos diante dos óbices do art. 44, I, e o sursis penal, em virtude do art. 77, caput, e inciso III, todos do Código Penal.

Diante da falta de elementos para se aferir a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar Alexandre Henrique Veríssimo de Oliveira como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, combinado com art. 180, caput, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, estes no unitário mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado:

(c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos;

(c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e

(c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA